

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/23/25

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר ולנפגעי עבירה בדבר מועד שחרור מנהלי והכנת תכנית שיקום), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 68 בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, בסעיף 68, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא ישוחרר אסיר לפי סעיף זה אלא אם הוא ובני משפחתו קיבלו הודעה בכתב שבוע קודם ממועד שחרורו המינהלי; בסעיף זה, "בן משפחה" – הורה, ילד או בן זוג.

(ד) הוחלט על שחרור מוקדם של אסיר כאמור, ונמסרה הודעה לפי סעיף קטן (ג) לאסיר ולבני משפחתו, תימסר הודעה לנפגע העבירה על תאריך השחרור העדכני של האסיר.

(ה) לאסיר ששוחרר בשחרור מנהלי תהיה תכנית שיקום שתכין הרשות לשיקום האסיר כאמור בסעיף 3(2) לחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג–1983², אלא אם כן החליטה הרשות לשיקום האסיר כי אין צורך בתכנית שיקום מטעמים שקבע השר בתקנות."

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקופות שבהן מספר האסירים בבתי הסוהר עולה על התפוסה המרבית שלהם, שירות בתי הסוהר יוזם הליך של שחרור מנהלי, בהתאם לסעיף 68 לפקודת בתי הסוהר [נוסח משולב], התשל"ב–1971. אחת לשנה, השר לביטחון הפנים קובע, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, את תקן הכליאה, קרי, סך כל מקומות הכליאה בכלל בתי הסוהר, לאותה שנה. במידה שכמות האסירים תעלה על התקן השנתי שקבע השר, נציב בתי הסוהר יורה לשחרר בשחרור מנהלי את האסירים שתקופת המאסר שנותרה להם אינה עולה על יתרת המאסר המרבית שנקבעה בחוק. אסירים שעתידיים להשתחרר מינהלית, ובני משפחותיהם, נמצאים פרק זמן לא מבוטל בחוסר ודאות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

² ס"ח תשמ"ג, עמ' 49.

לגבי מועד השחרור, כאשר במרבית המקרים נדרשת התארגנות מסיבית מראש לקראת מועד השחרור – מגורים, שיקום, תעסוקה וכדומה.

כמו כן, נפגעי העבירה מכירים רק את תאריך השחרור המקורי, אולם כאשר התאריך משתנה איש לא מעדכן אותם. במקרים חמורים, הם עלולים לפתע לפגוש את המשוחרר בסביבתם, מבלי שהם ערוכים עם צו למניעת הטרדה מאיימת, צו הגנה למניעת אלימות במשפחה או צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין. בהצעת חוק זו מוצע לחייב את שירות בתי הסוהר להנפיק מסמך כתוב בו יצוין מועד השחרור המינהלי. המסמך הכתוב יועבר שבוע לפני מועד השחרור בפועל הן לאסיר והן לבני משפחתו. בנוסף נפגעי העבירה יקבלו גם כן את מועד השחרור החדש.

כמו כן, מוצע כי הרשות לשיקום האסיר, תהיה אחראית להכין תכנית שיקום לאסירים שמשתחררים מנהלית, כדי להבטיח שיקום מחוץ לכותלי הכלא. אלא במקרה בו הרשות קבעה שניתן לפטור משיקום מסיבה מוצדקת או עבירה ברמת חומרה יחסית קלה.

מטרתה של הצעה זו לאפשר לאסיר ולסביבתו להיערך מראש ליום שאחרי השחרור עם תכנית סדורה לשילוב אדפטיבי בחברה ולצמצום אפשרי של פשיעה חוזרת.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1884).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/24/2980).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)